



PUTUSAN

Nomor 779 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMRI, beralamat di Puri Garden Blok E-5/12A, RT 004, RW 014, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Francois H. Hallatu, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Peta Selatan, Kompleks Ruko Kalideres Indah I Blok D Nomor 3B, Jakarta Barat 11830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HILMAN HARTONO alias TJONG KHIAN KONG, diteruskan oleh ahli warisnya **Leliana Widjaja, Ridwan Hartono, Hadi Hartono**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-09022022-0022 tanggal 9 Februari 2022 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 46/KHW/2022 tanggal 15 Maret 2022, dibuat dihadapan Kevin Utama Sutandi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Muara Karang Blok A 4.U/85, RT 001, RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eko Wiyono, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1, Nomor 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LEE DARMAWAN KERTARAHARDJA HARIANTO**
alias **LEE CHIN KIAT**, ex Direktur PT Bank
Perkembangan Asia, beralamat di Jalan Tanjung Duren
Timur VI/206, RT 001, RW 008, Kelurahan Tanjung
Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. **NOTARIS / PPAT INDRARINI SAWITRI, S.H.**, berkantor
di Perumahan Binong Permai, Jalan Binong Raya Blok
A1, Nomor 6, RT 001, RW 002, Curug Tangerang;
3. **H. DEING bin MAIL**, beralamat di Kampung Pinggir
Rawa, RT 002, RW 004, Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **MAIL**, beralamat di Kampung Pinggir Rawa, RT 004, RW
006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
5. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**
(KPP) JAKARTA KALIDERES, berkedudukan di Jalan
Raya Duri Kosambi, Nomor 36-37, RT 010, RW 007,
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat;
6. **LURAH TEGAL ALUR**, berkedudukan di Jalan Kamal
Raya Nomor 3, RT 001, RW 006, Kelurahan Tegal Alur,
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
7. **LURAH KAMAL**, berkedudukan di Jalan Benda Raya
Nomor 7, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat;
8. **CAMAT CENGKARENG**, berkedudukan di Jalan Kamal
Raya, Nomor 1, RT 001, RW 003, Kelurahan Cengkareng,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Pengoperan Hak Nomor 205/2010 tanggal 14 April 2010 Notaris/PPAT Indrarini Sawitri, S.H., dan Akta Pengoperan Hak Nomor 340/2010 tanggal 14 April 2010 Notaris/PPAT Indrarini Sawitri, S.H;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah garapan luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) status Girik Nomor 08 Persil 23/S.IV terletak di Kampung Prepedan, Jalan Satu Maret, RT 001, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, batas:
 - Utara dengan tanah garapan Usin,
 - Timur dengan kali apuran,
 - Selatan dengan tanah garapan Siti,
 - Barat dengan tanah garapan Sinah;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah garapan luas $\pm 3.328 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) status Girik Nomor 07 Persil 23/S.IV terletak di Kampung Prepedan, Jalan Satu Maret, RT 001, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, batas:
 - Utara dengan tanah garapan usin,
 - Timur dengan kali Apuran,
 - Selatan dengan tanah garapan Deing,
 - Barat dengan tanah garapan Sinah Simper;
6. Menyatakan sejak gugatan didaftarkan, Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, segera menghentikan semua kegiatan diatas tanah garapan luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$ status girik Nomor 08 Persil 23/S.IV dan tanah garapan luas $\pm 3.328 \text{ m}^2$ status girik Nomor 07 Persil 23/S.IV yang terletak di Kampung Prepedan, Jalan Satu Maret, RT 001, RW 009 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, apabila Tergugat

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dikenakan denda perhari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

7. Menyatakan pensertifikatan yang dilakukan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah garapan luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$ status girik Nomor 08 Persil 23/S.IV dan atas tanah garapan luas $\pm 3.328 \text{ m}^2$ status girik Nomor 07 Persil 23/S.IV yang terletak di Kampung Prepedan, Jalan Satu Maret, RT 001, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, milik Penggugat *in cause*, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk dan patut terhadap putusan;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi gugatan kabur

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr., tanggal 26 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.961.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 531/PDT/2021/PT DKI., tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 431/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 431/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr., tanggal 26 Maret 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 531/PDT/2021/PT DKI., tanggal 3 November 2021 Pengadilan Tinggi Jakarta;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan



jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah garapan luas $\pm 1.820 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) status Girik Nomor 08 Persil 23/S.IV terletak di Kampung Prepedan, Jalan Satu Maret, RT 001, RW 009, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Tergugat Hilman Hartono dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2008 Nomor 46/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Andrianto Anwar S.H., dan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Kamal tanggal 26 Oktober 1993, atas nama Tergugat Hilman Hartono;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMRI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2023